

징 계 요 구

1. 제 목 : 감사 불응 및 거부
2. 소관부점 : 인재경영실
3. 관 련 자 : □□□□□□□ □□□ □□□□□□
4. 내 용 :

가. 업무개요

「취업규칙」 제3조 및 「한국자산관리공사 임직원 행동강령」(이하 “행동강령”이라 한다) 제8조에 따르면 임직원은 공사의 법령·정관·내규를 준수하며 질서를 존중하고 생활화하여야 한다고 되어 있고

「취업규칙」 제9조 및 「인사규정」 제92조에 따르면 직원의 근무시간은 9시부터 18시까지로 되어 있으며, 유연근무제를 시행하는 경우의 근무시간은 사장이 따로 정하는 바에 따른다고 되어 있다.

또한, 「취업규칙」 제16조 및 「직원복무에 관한 기준」 2호에 따르면 직원은 근무개시 시각 전에 출근하여 업무수행 준비를 하여야 한다고 되어 있으므로 유연근무제를 이용하여 근무시간이 조정된 직원도 사전에 승인받은 근무시간(출퇴근시간)을 엄수하여야 하며, 특히 승인받은 근무개시 시각 이전에 출근하여 업무수행 준비를 하여야 함이 마땅하다.

뿐만 아니라, 「감사규정 시행요강」 제41조에 따라 감사인은 감사결과

나타난 문제점에 대하여 감사대상부점의 장 또는 관계직원에게 확인서(경위서) 등 서류를 작성하여 제출하도록 요구할 수 있고, 확인자 및 답변자는 관련 서류를 사실에 근거하여 성실히 작성하여야 하며 자필로 서명·날인하여야 한다고 되어 있다.

또한, 「감사규정」 제35조에 따라 감사인은 감사업무를 수행함에 있어 필요한 경우 관계자의 출석 및 답변 요구 등을 통해 감사자료를 확보할 수 있고, 조치를 요구받은 부점 및 그 소속 직원은 정당한 사유가 없으면 그 요구에 따라야 한다고 되어 있으며

같은 규정 제36조에 따라 감사(監事)는 직원이 정당한 사유 없이 이 규정에 따른 감사를 거부·방해하거나 제35조제1항 각 호의 감사자료 제출 요구 등에 불응 또는 지체하는 때에는 해당 직원에 대하여 사장에게 제38조제1항에 따른 적정한 처분¹⁾을 요구할 수 있다고 되어 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2024. 7. 1. ~ 2025. 6. 15. 기간 동안 본사 유연근무제 이용 직원의 조정된 출퇴근시간을 점검하기 위해 본사(BIFC) 1, 2층 게이트 출입 기록 및 업무용 PC 로그인 시간을 살펴보는 과정에서 다음과 같은 문제점이 확인되었다.

(1) 유연근무 시간 미준수

근무시간선택제를 사용하는 □□□□□□□ □○○○ ●●(㉠㉠㉠㉠㉠)(이하 “관련자”라 한다)의 경우, [표 5]와 같이 조정된 출근시간인

1) 변상, 징계, 시정, 주의, 개선, 권고, 통보, 고발 또는 수사요청

8시30분 이후 게이트를 통과한 횟수가 총 52회로 확인되었는데

게이트 통과 직후 PC 로그인까지 거의 대부분 1~8분 가량 소요된 점에 비추어 보면 실제 출근시간을 위반한 사실이 충분히 인정된다.

[표 5] 유연근무제 이용 중 출근시간 미준수 직원 내역

순번	근무일자	출근시각 (A)	게이트 통과 (B)	PC 로그인 (C)	지연시간 ((B or C) - A)
----	------	-------------	---------------	---------------	------------------------

“기재 생략”

순번	근무일자	출근시각 (A)	게이트 통과 (B)	PC 로그인 (C)	지연시간 ((B or C) - A)
----	------	-------------	---------------	---------------	------------------------

“기재 생략”

(2) 정당한 사유 없는 감사자료 제출 요구 불응 행위

이에 감사반에서는 「감사규정 시행요강」 제41조에 따라 유연근무 출근시간 위반 행위에 대한 사실확인 및 소명기회 부여를 위해

2025. 9. 4. 관련자에게 [사진 1]과 같이 확인서 작성 요청 메일을 송부하였는데, 관련자는 2025. 9. 4. 메일을 열람했음에도 회신기한인 2025. 9. 10. 까지 감사반에 아무런 소명이나 자료제출을 하지 않았다.

[사진 1] 관련자 앞 최초 확인서 작성 요청 메일 및 메일 수신현황

감사반 발송 메일 (9.4.)	“기재 생략”
관련자 메일 수신 (9.4.)	“기재 생략”

이후 감사반은 관련자의 확인서 제출을 재차 요청하기 위해 2025. 9. 15. 10시35분경 관련자의 사무실 유선번호로 전화를 걸어 “감사실 대표메일로 송부한 확인서 작성 요청에 대해 회신이 오지 않아 확인 후 제출해달라”고 하였으나,

관련자는 감사반으로 하여금 출근시간 위반 점검에 대한 관련 규정과 절차, 근거에 대해 메일로 송부할 것을 역으로 요구하였고

이에 같은 날 10시47분경 감사반은 관련자 앞 메일로 [사진 2]와 같이 취업규칙, 인사규정 및 직원복무에 관한 기준 등 출근시간 준수 관련 규정과 금번 특정감사 실시계획 통보문²⁾에 첨부된 ‘감사실시 및 결과처리 절차 안내’ 자료를 추가로 송부하였다.

[사진 2] 감사반의 출근시간 준수 관련 규정 및 이의제기 안내 메일(2차)

감사반 발송 메일 (9.15.)	“기재 생략”
위 메일 첨부 파일 (9.15.)	“기재 생략”

2) 「공직 윤리규범 및 경영지침 준수 실태」 특정감사 실시 통보 및 감사자료 제출 요청(감사실-1105, 25.7.23., 전부점 배포)

그런데, 관련자는 말을 바꾸어 [사진 3]과 같이 “확인서를 제출하여야 하는 직접적인 근거를 요청한다”며 두 번째 확인서 제출요청에 대해 불응하면서 감사반으로 하여금 추가적인 자료 제출을 다시 요구하였고

이에 감사반은 2025. 9. 16. 관련자의 요청을 수용하여 확인서 제출 관련 내규³⁾를 관련자에게 메일로 송부하였는데

[사진 3] 관련자 회신 메일 및 감사반 발송 메일

관련자 회신 메일 (9.15.)	“기재 생략”
감사반 발송 메일 (9.16.)	“기재 생략”

3) 「감사규정 시행요강」 제39조(감사자료의 제출요구 등) 감사(監事) 또는 감사인이 규정 제35조에 따라 감사자료를 확보할 필요가 있는 경우 별지 제4호 또는 제5호서식에 따라 관계인의 출석 및 답변요구 또는 감사자료의 제출을 요구할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 구두로 요구할 수 있다.

1. 이미 제출된 자료 중 일부사항에 대한 추가적인 확인이 필요한 사항 (이하 생략)
제41조(입증자료의 요구) ① 감사인은 감사결과 나타난 문제점에 대하여 감사대상부점의 장 또는 관계직원에게 다음 각 호의 서류를 작성하여 제출하도록 요구할 수 있다.

1. 확인서(경위서)

위법·위규·부당하다고 인정되는 사항이나 제출된 자료만으로는 입증되지 아니하는 사실에 대하여 이를 입증할 수 있는 관계직원으로부터 사실 확인 및 경위 파악이 필요한 경우에 사용(별지 제6호서식) (이하 생략)

관련자가 [사진 4]와 같이 본인의 자의적 판단에 기초해 ‘(감사반이 요청한 확인서는) 근거규정이 없다’고 주장하며 지속적으로 확인서 제출을 거부함에 따라

감사반은 메일을 통해 한번 더 확인서 관련 근거규정과 함께 이와 같은 행위가 감사불응 행위로 간주될 수 있음을 고지하면서, 확인서 제출을 세 번째 요청하였음에도 관련자는 계속 이를 거부하였다.

[사진 4] 관련자 회신 메일 및 감사반 발송 메일

관련자 회신 메일 (9.16.)	“기재 생략”
감사반 발송 메일 (9.16.)	“기재 생략”

결론적으로, 관련자는 출근시간 위반점검, 확인서 제출 등과 관련한 근거규정을 감사반에 지속 요구하여 감사반으로부터 관련 자료를 제공받았음에도 [표 6]과 같이 정당한 사유 없이 3회에 걸쳐 감사자료 제출 요구에 불응하였을 뿐만 아니라, 2회에 걸쳐 감사반에 부적절한 이의제기를 한 사실이 확인되었다.

[표 6] 관련자의 감사자료 제출 요구 불응 및 이의제기 내역

일 자	주요 내용	방 식	비 고
-----	-------	-----	-----

“기재 생략”

(3) 정당한 사유 없는 감사거부·방해 행위

위와 같이 관련자의 정당한 사유 없는 감사자료 제출 요구 불응 행위가 지속됨에 따라

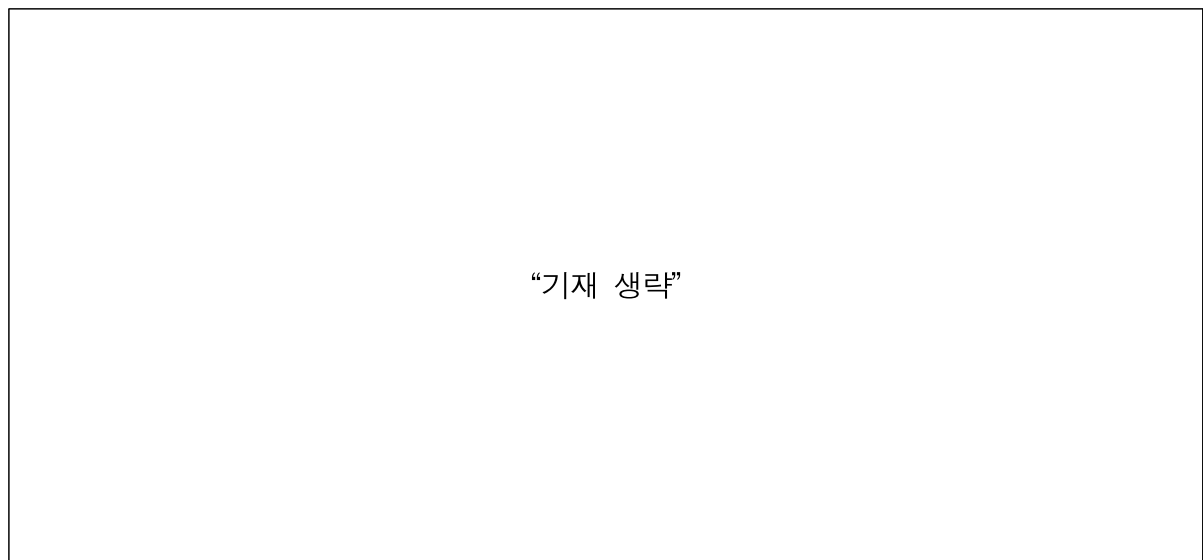
직접 대면을 통한 설명이 필요하다고 판단한 감사반은 감사규정 제35조4)에 근거하여 출석요구서를 발부하고자 2025. 9. 19. 9시14분경 관련자의 사무실 번호로 전화한 뒤 “출석요구서 전달을 위해 방문 하겠다”고 사전 고지하였다.

4) 「감사규정」 제35조(감사자료 제출 요구 등) ① 감사인은 감사업무를 수행함에 있어 필요한 경우 다음 각 호의 방법을 통해 감사자료를 확보할 수 있다. (중략)

3. 관계자의 출석 및 답변 요구 (후략)

통화 종료 직후 감사반이 관련자가 있는 본사(BIFC) nn층 □□□□ □□□ 사무실로 찾아갔으나 관련자가 자리를 이석하는 방식으로 출석 요구서 수령을 거부하여 감사반은 [사진 5]와 같이 관련자 책상 위에 출석요구서를 올려놓았는데

[사진 5] 본사 nn층 관련자 책상 위 출석요구서 송부 사진



이에 대해 관련자는 같은 날 [사진 6]과 같이 감사반의 조치가 규정위반이라는 취지의 글과 함께 감사반이 발부한 출석요구서를 파쇄한다는 답변을 메일로 보냄에 따라, 관련자의 정당한 사유 없는 감사거부 행위가 추가로 확인되었다.

[사진 6] 출석요구서 발부에 대한 관련자 발송 메일

관련자 발송 메일 (9.19)	“기재 생략”
-------------------------------------	----------------

이와 관련하여 감사반은 [사진 7]과 같이 출석요구서와 함께 「감사규정」 및 「감사규정 시행요강」 전문을 첨부하여, 감사불응 시 이에 대한 처분이 있을 수 있음을 재차 고지하고, 관련자 주장에 대한 근거를 요구하는 내용의 메일을 관련자에게 발송하였는데

관련자가 회신메일에서 「직원 복무에 관한 기준」 12호를 그 근거로 제시함에 따라, 감사반은 관련자의 자의적이고 잘못된 규정 해석을 바로 잡고 명확하게 이해시키기 위해 ①감사실의 복무점검 권한, ②「직원 복무에 관한 기준」 상 경위서와 「감사규정」 및 「감사규정 시행요강」 확인서의 차이, ③확인서 제출 근거, ④출석요구 근거 등을 포함하여 현재까지 감사반의 설명을 총망라한 내용의 자료를 같은 날 관련자 메일로 다시 송부하였다.

[사진 7] 출석요구서 수령 거부에 대한 감사반 및 관련자 메일

감사반 발송 메일 (9.19)	“기재 생략”
-------------------------------------	----------------

관련자 회신 메일 (9.19)	“기재 생략”
	“기재 생략”
감사반 추가 발송 메일 (9.19)	“기재 생략”

	“기재 생략”
--	---------

그럼에도 관련자는 [사진 8]과 같이 지속적으로 본인의 주장만 되풀이하면서 확인서 제출과 출석요구에 응할 생각이 없다는 취지의 메일을 2025. 9. 22. 감사반으로 보냄에 따라 정당한 사유 없는 감사거부 행위를 지속하였다.

[사진 8] 출석요구서 수령 거부 관련자 발송 메일

관련자 발송 메일 (9.22)	“기재 생략”
---------------------------	---------

뿐만 아니라, 2025. 9. 29. 16시23분경 감사반은 관련자와의 의견 불일치에 대한 구두설명을 위해 관련자의 사무실 유선번호로 전화를 걸어 다시한번 면담을 요청하였으나 관련자는 이를 거부하였고,

같은 날 16시28분경 관련자에게 재차 설명과 설득을 위해 같은 번호로 다시 연락을 하였으나 대화도중 전화를 종료하고, 이후에는 아예 전화를 받지 않는 등 감사거부 행위를 이어갔으며

같은 날인 2025. 9. 29. 감사반이 [사진 9]와 같이 2차 출석요구서를 관련자에게 메일로 송부하였음에도 관련자는 또다시 본인의 주장만 반복하며 위반규정을 알려달라는 내용의 메일을 회신하는 등 정당한 사유 없는 감사거부 등의 행위를 약 2주 간에 걸쳐 지속한 사실이 확인되었다.

[사진 9] 감사반의 출석요구서 2차 발부 및 관련자 회신 메일

감사반 발송 메일 (9.29)	“기재 생략”
관련자 회신 메일 (9.29)	“기재 생략”

(3) 결론

출입게이트 기록과 PC 로그인 기록을 통해 관련자가 최근 1년 간 52회에 걸쳐 상습적으로 출근시간을 위반한 사실이 충분히 확인되는 상황에서

감사반이 위반직원에게 대해 소명기회를 부여하고 사실확인을 위해 내규에 따라 요청한 확인서 제출과 관련하여, 관련자의 요구에 따라 감사반은 충분한 근거규정과 설명자료를 제공하였다.

그럼에도 관련자는 막무가내식으로 자신의 주장만 반복적으로 되풀이하면서 이의제기 2회, 확인서 제출 거부 3회 등 정당한 사유 없이 감사자료 제출 요구에 반복적으로 불응한 사실이 명확히 확인되었으며

감사반이 원활한 감사 진행을 위해 관련자를 직접 대면하여 설명하고자 하였음에도 그와 관련한 출석요구에 2회 불응하는 등 정당한 사유 없는 감사거부 등 행위의 지속까지 추가로 확인된 바

관련자의 내규 위반 행위 등은 「인사규정」 제44조 제5호, 14호의 징계 사유⁵⁾에 해당된다.

[관련자 의견]

※ 관련자 확인서 제출 거부 및 출석요구 불응으로 생략

5) 「인사규정」 제44조(징계대상)

5. 공사의 여러 규정, 서약사항 및 지시명령을 위반하여 공사 내의 질서를 문란케 한 직원
14. 그 밖에 위법 부당한 행위를 한 직원

4. 조치할 사항

사장은 「취업규칙」 제9조 및 제16조, 「인사규정」 제92조 및 「직원 복무에 관한 기준」을 위반하여 유연근무 출근시간을 상습적으로 미준수 하고, 「감사규정」 제35조 및 제36조, 「감사규정 시행요강」 제41조를 위반하여 정당한 사유 없이 감사자료 제출 및 출석에 불응하였으며, 「취업규칙」 제3조, 「한국자산관리공사 임직원 행동강령」 제8조 등을 위반한 ○○○○ ●●(㉠㉠㉠㉠㉠)에 대하여 「인사규정」 제52조에 따라 징계 처분하시기 바랍니다. (징계)